主題精選：登載不實 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 地政士辦理假買賣真贈與之刑事責任：臺灣高等
法院高雄分院104上易字第138號判決、臺灣士林地
方法院105訴字第128號判決
發布日期: 2023-02-14
內文
實務上地政士為協助委託人「節稅」，或許會有一些「建議」。 然而，其中有關假買賣真贈與
之作法，已有許多刑事判決，地政士收受報酬並不高（還會被沒入），卻受刑責處罰，實得不
償失，宜多所注意。 這部分亦可能在一些實例題出現，同學可準備一些相關論述。
• 一、使公務員登載不實罪（臺灣高等法院高雄分院104上易字第138號）
甲委由地政士丙將其土地出售給其孫乙，但實際上並無出售本件土地之真意，渠3人共同基於
使公務員登載不實之犯意聯絡，由甲及乙檢附上蓋有2人印文之本件土地所有權買賣移轉契約
書為附件，連同土地登記申請書委由丙以「買賣」為原因，向K地政事務所遞件申請土地所有
權移轉登記。
本件土地實際上甲欲以贈與方式，移轉土地所有權予乙，而當時被告乙之經濟生活狀況及主觀
意願，其確無買受本件土地之能力及真意。被告丙雖辯稱以買賣作為登記原因係甲等人之決
定，並有檢附相關支付價金證明云云，然審諸渠既擔任執業代書，對於稅捐相關法規及土地交
易流程本即知之甚詳…被告丙既清楚知悉甲實欲將本件土地贈與被告乙，業如前述，最終卻以
「買賣」為登記原因送件，其主觀上對於上開「買賣」原因關係乃不實事項之情即有所認知，
而對於此部分犯行亦同有犯意聯絡及行為分擔。丙巳證稱有向甲、乙介紹買賣與贈與交易異
同，嗣經甲、乙共同決定以買賣為登記名義乙節。…被告丙辯稱：我是確認甲與乙要用買賣做
原因，才以此事由辦理土地登記，不知道他們實際上是否為贈與云云，均核與事證未合，難認
為可採。
刑法第214條使公務員登載不實罪之成立，須一經他人之聲明或申報，公務員即有登載之義
務，並依其所為之聲明或申報予以登載，而屬不實之事項者，始足構成。地政機關辦理土地所
有權移轉登記時，僅須審核形式上之要件是否具備即足，對於土地所有權移轉之實質上是否真
正，並無審認之責，倘行為人明知所申辦之土地所有權移轉登記，實質上並非真正，仍以該不

實之事項向地政機關申辦登記，使地政機關承辦之公務員登載於職務上所掌之相關公文書內，
自與上開犯罪構成要件相當。
因此，三人犯刑法第214條使公務員登載不實罪。渠乙及丙就上開犯行與甲彼此間有犯意聯絡
及行為分擔，均為共同正犯。法官認定他們行為足生損害於地政機關對於不動產登記管理及稅
務機關核課稅捐之正確性，所為實屬不該；尤以被告丙身為執業代書，熟知不動產交易實務上
此種為求避稅以買賣為名掩藏贈與之實之交易類型有觸法之虞且層出不窮，猶仍實施前開犯
行，其可非難性更甚於甲乙。
• 二、幫助逃漏稅捐罪（臺灣士林地方法院105訴字第128號判決）
• A. 為B之子，A欲將其所有K地贈與B，委請受顧某地政士事務所擔任登記助理員之C，代為辦
理系爭土地、建物之所有權移轉登記及有關之稅務事項。B及C均明知A與B間就系爭土地及建
物，實際上並無買賣關係存在，惟若以「贈與」為所有權移轉登記原因，納稅義務人B須依一
般稅率經核課較高額之土地增值稅，無法適用土地稅法第34條第1項出售自用住宅用地之土地
增值稅優惠稅率，為使B得以適用優惠稅率逃漏土地增值稅，B與C共同基於使公務員登載不實
之犯意聯絡，決定佯以「買賣」作為系爭土地及建物之所有權移轉登記原因。不知情之地政事
務所承辦公務員經形式審查後，將B因「買賣」取得系爭土地及建物所有權之不實事項，登載
於職務所掌之土地、建物登記簿等公文書，足以生損害於地政機關對於不動產登記管理及稅捐
稽徵機關對於土地增值稅核課之正確性，C幫助B以上述詐術，逃漏按一般稅率與優惠稅率核
課之土地增值稅差額337萬9,120元；嗣C辦妥系爭土地、建物所有權移轉登記及有關之稅務事
項後，收受B給付之現金報酬6,400元。
按刑法第214 條使公務員登載不實事項於公文書罪，須一經他人之聲明或申報，公務員即有登
載之義務，並依其所為之聲明或申報予以登載，而屬不實事項者，始足構成。若其所為之聲明
或申報，公務員尚須為實質之審查，以判斷其真實與否，始得為一定之記載者，即非本罪所稱
之使公務員登載不實。又土地登記事項中，移轉原因為其中重要事項之一，具有公信性，各種
不同移轉登記原因，所憑課稅標準，各有不同，如買賣與贈與或遺產繼承等課稅標準不同，行
為人明知該項買 賣為移轉登記原因係不實之事項，竟以之申請移轉登記，自足損害於地籍之
管理，即土地登記之公信性，及政府稅課之正確性，應依刑法第214條使公務員登載不實罪論
處。地政事務所僅須依遺產及贈與稅法第42條規定，審核有無檢附稅款繳清證明書等，至該
案件是否屬遺產及贈與稅法第5條規定以贈與論之情事，非屬地政機關審查事項等情。換言
之，地政事務所承辦公務員僅就申請人有無檢附稅款繳清證明書、證件是否齊備、證件權利內
容有無瑕疵等事項，進行形式審查，至於申請書所載移轉登記原因是否屬實（即A與B間就系
爭土地及建物實際上有無買賣關係存在），非屬地政機關審查事項。因此，此部分行為，B、C
均係犯刑法第214條使公務員登載不實罪，且具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
為適用土地稅法第34條第1項出售自用住宅用地之土地增值稅優惠稅率，使被告B僅須繳納較低
額之土地增值稅，即佯以「買賣」之不實移轉原因，向稅捐稽徵處申報系爭土地之移轉而施詐
術，使其誤按優惠稅率核課土地增值稅，使被告B逃漏按一般稅率與優惠稅率核課之土地增值
稅差額337萬9,120元，是核被告B所為，係犯稅捐稽徵法第41條之逃漏稅捐罪。
爰審酌被告C身為地政士登記助理員，不思依循法規，據實辦理系爭土地、建物之所有權移轉
登記及有關稅務事項，竟為圖賺取報酬，使納稅義務人之被告B獲取逃漏土地增值稅之不當利

益，與被告B共同以不實所有權移轉原因辦理相關程序，所為顯非有當，且C幫助B逃漏之土地
增值稅數額高達337萬9,120元，對於國家稅收之不良影響非微。
登記助理員C為稅捐稽徵法所規定執行業務之合法
代理人。被告C明知被告B非因買賣取得系爭土地
所有權，竟為使被告B得以適用優惠稅率，少繳土
地增值稅，佯以「買賣」之不實移轉原因，向稅捐
稽徵處申報系爭土地之移轉，幫助被告B逃漏前開
土地增值稅，是核被告C此部分所為，係犯稅捐稽
徵法第43條第2項、第1項執行業務之合法代理人幫
助逃漏稅捐罪，應加重其刑。處有期徒刑4個月。
屬C犯罪所得之新臺幣6,400元，沒收之，如全部
或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下